

1505917-23.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2068791/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 10511524 - 23º D.P. PERDIZES, 1399/20/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2068791 - 23º D.P. PERDIZES, 1399/20/323 - 23º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505917-23.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505917-23.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2068791/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 10511524 - 23º D.P. PERDIZES, 1399/20/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2068791 - 23º D.P. PERDIZES, 1399/20/323 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso por duas vezes nas penas do artigo 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, porque no dia 9 de março de 2020, em horário que não se sabe precisar, no interior de condomínio residencial localizado na Avenida Marquês de São Vicente, n. 2353, Barra Funda, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em cinco bicos de hidrante de incêndio, pertencentes à vítima Condomínio Reserva Manacá e ainda porque no dia 12 de março de 2020, durante o período da tarde, no interior de

condomínio residencial localizado na Avenida Marquês de São Vicente, n. 2353, Barra Funda, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em quatro bicos de hidrante de incêndio, pertencentes à vítima Condomínio Reserva Manacá.

A denúncia foi recebida no dia 6 de maio de 2020 (fl.42), o acusado foi citado (fl.89) e ofertou resposta (fls. 65/66), mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado Henrique de Souza Ribeiro, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo confessado a prática delitiva.

Sua confissão não destoa do quanto apurado, pois o representante da vítima, Teodoro Silva Costa, na fase policial e em juízo, disse que trabalha como gerente de condomínio. No dia 9 de março deu falta de 5 bicos de hidrante de incêndio nos andares 15º, 14º, 13º, 12º e -2 e ao constatar o furto foi pesquisar o sistema de CFTV e pelas imagens viu que o autor seria um terceirizado que estava retirando entulho da unidade 141 Falcão. Na data dos fatos compareceu ao condomínio para realizar a retirada de mais entulho. Quando chegaram e deram início aos trabalhos, solicitou aos funcionários da manutenção que realizassem vistoria nas caixas de hidrante para checar os equipamentos e deram falta de 4 unidades de bico de mangueira de incêndio nos andares 11º, 9º, 8º e 7º. Constatada a subtração dos equipamentos, foram checar as imagens e verificaram que o autor descera até o veículo de trabalho e entre os sacos de entulho separara um deles. Observaram ainda que em uma segunda vez ele colocara mais alguns sacos de entulho na caçamba e apanhou o saco que estava no interior da cabine e o escondeu junto aos outros sacos de entulho. Diante dos fatos acionou a segurança do condomínio e a equipe de Policiais do 23º Distrito Policial e ao chegarem ao local constataram os bicos de incêndio junto aos sacos de entulho.

O policial civil Silvio Cavallaro de Lino, na fase policial e em juízo, disse que foi acionado pelo representante do condomínio para onde se deslocou com a segunda testemunha, também policial civil, haja vista que o acusado, a quem não conhecia, estava nas dependências daquele condomínio, após ter sido surpreendido na posse do produto do ilícito, quais sejam, "bicos" de extintores de incêndio, após ter procedido ao corte das mangueiras nele instaladas. O produto subtraído estava ao lado de uma caçamba e do veículo utilizado pelo conduzido para o trabalho. O representante informou os andares que foram alvo do indiciado e que fato o mesmo modus operandi ocorrera anteriormente em outros andares, tendo ele confessado ter sido o autor do delito.

O policial civil Vivaldo Moreira, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega.

Mostram-se assim suficientes à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza de participação do acusado no evento, como, por exemplo, o fato do acusado ter sido surpreendido na posse dos "bicos" de extintores de incêndio pertencentes a vítima, confessando ainda em juízo a autoria delitiva.

Veja-se, assim, a posição da jurisprudência acerca do caso em questão:

"A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal" (RJDTCrim, vol. 6,

pág. 132, abril/junho/1990, Rel. Juiz Corrêa de Moraes).

“Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento” (TACrim-SP, AC, Rel. Juiz Fernandes de Oliveira, RJDTCrim 18/74).

Adequado ao caso assim o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo e por furto consumado e não tentado.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, como incurso, duas vezes, nas penas do artigo 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena definitiva em relação a cada um dos crimes em 1 ano de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo. Dada a continuidade delitiva, majoro a pena de 1/6, obtendo-se assim a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e multa de 20 diárias, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, ante o patamar da pena alcançado aliado à primariedade do acusado, o que não pode ser ignorado no momento da aplicação da pena.

Substituo, por fim, a pena privativa de liberdade por uma pena de multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo, a ser acrescida à pena pecuniária imposta, facultado o apelo em liberdade.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 07 de dezembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA